

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1039/2536

บริษัท นิลพัทธ์ จำกัด
กรมสรรพากร

โจทก์
จำเลย

ป.รษฎากร มาตรา 18 ทวิ

เจ้าพนักงานประเมินมีอำนาจประเมินเรียกเก็บภาษีก่อนถึงกำหนดเวลายื่นรายการ และภาษีที่ประเมินเรียกเก็บดังกล่าวถือเป็นเครดิตของผู้ต้องเสียภาษีในการคำนวณภาษีตามมาตรา 18 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร สำหรับภาษีการค้า ผู้ประกอบการค้ามีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการค้าพร้อมชำระภาษีการค้าเป็นรายเดือนภาษีภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป ตามมาตรา 17 วรรคแรก, 84, 85 ทวิ และ 86 แห่งประมวลรัษฎากร เว้นแต่อธิบดี หรือรัฐมนตรีเห็นสมควรให้ขยายหรือเลื่อนกำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการออกไปอีกตามมาตรา 3 อัญญัติ เมื่อไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าปี พ.ศ. 2527 และ พ.ศ. 2528 มีการประกาศให้ขยายหรือเลื่อนกำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการการค้าออกไป กำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการการค้าในเดือนใดของปี พ.ศ. 2527 และ พ.ศ. 2528 จึงถึงกำหนดเวลายื่นรายการภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป ไม่ว่าจะมียารับเกิดขึ้นหรือไม่ก็ตาม กำหนดเวลายื่นรายการการค้าสำหรับเดือนภาษีในปี พ.ศ. 2527 และ 2528 นั้น จึงถึงกำหนดแล้วก่อนการประเมินกำหนดเวลายื่นรายการหาได้ขยายมาจนถึงปีพ.ศ. 2531 ไม่ การที่เจ้าพนักงานประเมินของจำเลยประเมินเรียกเก็บภาษีการค้าโจทก์จากดอกเบี๋ยค้างรับเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2531 โดยประเมินเป็นภาษีการค้าสำหรับเดือนมกราคม 2527 ถึงเดือนธันวาคม 2528 จึงเป็นการประเมินหลังจากพ้นกำหนดเวลายื่นรายการการค้าสำหรับ

เดือนภาษีในปี พ.ศ. 2527 และ 2528 ไปแล้ว และเป็นการประเมินย้อนหลัง มิใช่ประเมินล่วงหน้าก่อนถึงกำหนดเวลายื่นรายการ จึงเป็นการประเมินที่ขัดต่อมาตรา 18 ทวิ

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด จำเลยออกหมายเรียกตรวจสอบภาษีอากรของโจทก์สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีวันที่ 1 มกราคม 2527 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2527 และวันที่ 1 มกราคม 2528 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2528 และแจ้งประเมินภาษีการค้าของโจทก์ โดยอ้างเหตุผลที่ประเมินเนื่องจากกรณีจำเป็นเพื่อรักษาประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีอากร โดยประเมินเรียกเก็บภาษีการค้าก่อนถึงกำหนดเวลายื่นรายการ ตามมาตรา 18 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร คำนวณภาษีการค้าจากดอกเบียค้างรับที่ปรากฏในงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2527 จำนวน 5,343,761.51 บาท เป็นเงินภาษีการค้า 160,312.85 บาท และภาษีบำรุงเทศบาล 16,031.28 บาท รวมเป็นเงินภาษี 176,344.13 บาท คำนวณภาษีการค้าจากดอกเบียค้างรับที่ปรากฏในงบดุล และงบกำไรขาดทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2528 จำนวน 4,353,911.41 บาท เป็นเงินภาษีการค้า 130,617.34 บาท และภาษีบำรุงเทศบาล 13,061.73 บาท รวมเป็นเงิน 143,679.07 บาท และแจ้งประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคลโดยอ้างว่าโจทก์ไม่นำบัญชีหรือเอกสารหรือหลักฐานประกอบการลงบัญชีมาให้เจ้าพนักงานประเมินทำการไต่สวนตามมาตรา 19 แห่งประมวลรัษฎากร โจทก์จึงต้องรับผิดชอบภาษีในอัตราร้อยละ 5 ของยอดรายรับก่อนหักรายจ่ายใด ๆ หรือยอดขายก่อนหักรายจ่ายใด ๆ โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 71(1) ทำการประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีวันที่ 1 มกราคม 2527 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2527 รวมกับเงินเพิ่มคำนวณถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2531 เป็นเงิน 260,498.20

บาทและรอบระยะเวลาบัญชีวันที่ 1 มกราคม 2528 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2528รวมกับเงินเพิ่มคำนวณถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2531 เป็นเงิน 306,433.59บาท โจทก์อุทธรณ์การประเมิน คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีคำวินิจฉัยยกอุทธรณ์ของโจทก์ โจทก์เห็นว่าการประเมินภาษีการค้าและภาษีเงินได้นิติบุคคลของเจ้าพนักงานประเมิน และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ของจำเลยนั้น ไม่ถูกต้องและไม่ชอบด้วยกฎหมาย กล่าวคือ เจ้าพนักงานประเมินทำการประเมินภาษีการค้าผิดพลาดโดยประเมินภาษีการค้าล่วงหน้าจากยอดดอกเบี้ยบางรายการที่ไม่ต้องเสียภาษีการค้าตามคำสั่งของกรมสรรพากร ที่ ต.2/2525 และ ป.11/2528การใช้อำนาจมาตรา 18 ทวิ ไม่ถูกต้อง เพราะขณะออกหมายเรียกตรวจสอบก็ดี ขณะทำการประเมินก็ดี ล่วงเลยกำหนดเวลาที่จะต้องยื่นแบบรายการเพื่อเสียภาษีการค้าแล้ว จึงไม่มีความจำเป็นในการจัดเก็บใดเหลืออยู่ รายรับในรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่เดือนมกราคม 2527 ถึงธันวาคม 2527 จำนวน 5,343,766.51 บาท และรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่เดือนมกราคม 2528 ถึงธันวาคม 2528 จำนวน 4,353,911.41 บาท เป็นดอกเบี้ยและค่าบริการค้างรับในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี โดยโจทก์ยังไม่ได้รับชำระมาจริง จึงยังไม่ถือเป็นรายรับ และการประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคลของเจ้าพนักงานประเมินโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 71(1) แห่งประมวลรัษฎากรนั้นขัดต่อคำสั่งกรมสรรพากรที่ป.5/2527 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2527 เพราะโจทก์นำส่งหลักฐานและเอกสารต่าง ๆ เพียงพอแก่การตรวจสอบเพื่อหากำไรสุทธิแล้วข้อที่เจ้าพนักงานประเมินอ้างว่าโจทก์ไม่นำบัญชี เอกสาร หลักฐานให้เจ้าพนักงานตรวจสอบหากำไรสุทธิ โจทก์ได้จัดทำสมุดบัญชี เอกสารประกอบการลงบัญชี บัญชีงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2527 และวันที่ 31 ธันวาคม 2528ไว้ครบถ้วนแล้ว แต่มีเหตุสุดวิสัยเนื่องจากเอกสารต่าง ๆ ดังกล่าวได้สูญหายไปพร้อมกับรถยนต์ที่ใช้ขนย้าย เอกสารของโจทก์ก่อนที่โจทก์จะได้รับหมายเรียกของเจ้าพนักงานประเมิน ขอศาลพิพากษาเพิกถอนการประเมินของเจ้า

พนักงานประเมิน ที่ประเมินภาษีการค้ำล่วงหน้าในรอบระยะเวลาบัญชีปี พ.ศ. 2527 จำนวนเงิน 176,344.13 บาทและปี พ.ศ. 2528 จำนวนเงิน 143,679.07 บาท และการประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคลในรอบระยะเวลาบัญชีปี พ.ศ. 2527 จำนวน 260,498.20 บาทปี พ.ศ. 2528 จำนวนเงิน 306,433.59 บาท และเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ฉบับลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2533 เลขที่ 188/2533/1 และ 189/2533/1

จำเลยให้การว่า การประเมินของเจ้าพนักงานประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ชอบแล้ว ขอศาลพิพากษายกฟ้องโจทก์

ศาลภาษีอากรกลาง พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า "...คดีมีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ว่า การประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของจำเลยที่เกี่ยวกับภาษีการค้ำและภาษีบำรุงเทศบาลดังกล่าวชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ซึ่งโจทก์อุทธรณ์ว่าตามประมวลรัษฎากรมาตรา 18 ทวิ เป็นการประเมินภาษีอากรล่วงหน้า ซึ่งจะต้องเข้าหลักเกณฑ์ที่สำคัญ 3 ประการ คือ (1) มีกรณีจำเป็นเพื่อรักษาประโยชน์ในการจัดเก็บภาษี (2) ต้องประเมินจากผู้ต้องเสียภาษี และ(3) ต้องทำการประเมินก่อนถึงกำหนดเวลายื่นรายการ แต่กรณีของโจทก์ไม่เข้าหลักเกณฑ์ 3 ประการดังกล่าว เพราะไม่มีกรณีจำเป็นเพื่อรักษาประโยชน์ในการจัดเก็บภาษี โจทก์ไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ต้องเสียภาษีและการประเมินภาษีการค้ำของเจ้าพนักงาน จำเลยมิใช่การประเมินก่อนถึงกำหนดเวลายื่นรายการ พิเคราะห์แล้วเห็นสมควรวินิจฉัยในประเด็นข้อ (3) ก่อนว่า การประเมินภาษีการค้ำโจทก์ดังกล่าวเป็นการประเมินก่อนถึงกำหนดเวลายื่นรายการหรือไม่ เห็นว่าประมวลรัษฎากรมาตรา 18 ทวิ วรรคแรก บัญญัติว่า "ในกรณี

จำเป็นเพื่อรักษาประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีอากร เจ้าพนักงานประเมินมีอำนาจที่จะประเมินเรียกเก็บภาษีจากผู้ต้องเสียภาษีก่อนถึงกำหนดเวลายื่นรายการได้เมื่อได้ประเมินแล้วให้แจ้งจำนวนภาษีที่ต้องเสียไปยังผู้ต้องเสียภาษีและให้ผู้ต้องเสียภาษีชำระภาษีภายในเจ็ดวันนับแต่วันได้รับแจ้งการประเมิน ในกรณีนี้จะอุทธรณ์การประเมินก็ได้" การประเมินตามบทบัญญัติของมาตรา 18 ทวิ วรรคแรก ดังกล่าว จะต้องเป็นการประเมินก่อนถึงกำหนดเวลายื่นรายการซึ่งประมวลรัษฎากร มาตรา 17 วรรคแรก บัญญัติว่า "การยื่นรายการ ให้ยื่นภายในเวลาที่กำหนดไว้ในหมวดว่าด้วย ภาษีอากรต่าง ๆ และตามแบบแสดงรายการที่อธิบดีกำหนด" สำหรับภาษีการค้า ประมวลรัษฎากรบทมาตราที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นคือ มาตรา 84 วรรคแรก บัญญัติว่า "ให้ผู้ประกอบการค้ายื่นแบบแสดงรายการการค้า ตามแบบที่อธิบดีกำหนดเป็น รายเดือนภาษี ไม่ว่าจะมียารับในเดือนภาษีหรือไม่ก็ตาม" ซึ่งมาตรา 85 ทวิ บัญญัติว่า "เว้นแต่อธิบดีจะกำหนดเวลาเป็นอย่างอื่น แบบแสดงรายการการค้าที่ต้องยื่นตาม มาตรา 84 สำหรับเดือนภาษีใด ให้ยื่นภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป" และมาตรา 86 บัญญัติว่า "ให้ผู้มีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการตามส่วน 5 ชำระภาษีภายใน กำหนดเวลาตามมาตรา 85 ทวิพร้อมกับการยื่นแบบแสดงรายการนั้น" ยิ่งไปกว่านั้น กำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการต่าง ๆ ดังกล่าวยังสามารถขยายหรือเลื่อนกำหนด เวลาออกไปอีกถ้าเป็นกรณีที่อธิบดีหรือรัฐมนตรีเห็นเป็นการสมควรตามความจำเป็น แก่กรณีตาม มาตรา 3 อัญญัติ จากบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าว แสดงว่ากำหนด เวลายื่นรายการนั้น กฎหมายได้กำหนดไว้แน่นอน ทั้งนี้ไม่ว่าผู้ประกอบการค้าจะมี รายรับที่จะต้องเสียภาษีการค้าหรือไม่ก็ตามก็ต้องยื่นแบบแสดงรายการทุกเดือน ภาษีภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดจากเดือนภาษี และต้องยื่นตามแบบที่อธิบดีกำหนด หากมีรายรับที่จะต้องเสียภาษีการค้าก็ให้ยื่นชำระพร้อมกับยื่นรายการภายในกำหนด เวลาดังกล่าวเช่นกัน กำหนดเวลายื่นรายการนั้นอาจเปลี่ยนแปลงได้เฉพาะเมื่ออธิบดี ของจำเลยหรือรัฐมนตรีเห็นสมควรให้ขยายหรือเลื่อนกำหนดเวลานั้นออกไป ตาม

มาตรา 3 วรรค ๓ แต่ข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่าในปี พ.ศ. 2527 และ 2528 ได้มีประกาศให้ขยายหรือเลื่อนกำหนดเวลาออกไป กำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการการค้าในเดือนใดของปี พ.ศ. 2527 และ 2528 ดังกล่าวจึงถึงกำหนดเวลายื่นรายการภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป ไม่ว่าจะมียารับเกิดขึ้นหรือไม่ก็ตาม กำหนดเวลายื่นรายการการค้าสำหรับเดือนภาษีในปี พ.ศ. 2527 และ 2528 นั้นจึงถึงกำหนดแล้วก่อนการประเมิน กำหนดเวลายื่นรายการหาได้ขยายมาจนถึงปี พ.ศ. 2531 หรือไม่ และตามมาตรา 18 ทวิ วรรคแรก ให้อำนาจเจ้าพนักงานประเมินประเมินภาษีก่อนถึงกำหนดเวลายื่นรายการ ทั้งมาตรา 18 ทวิ วรรคสอง ยังบัญญัติให้ภาษีที่ประเมินเรียกเก็บดังกล่าว ให้ถือเป็นเครดิตของผู้ต้องเสียภาษีในการคำนวณภาษีอีกด้วยซึ่งบ่งชี้ว่าเป็นการประเมินเรียกเก็บภาษีตั้งแต่ยังไม่ถึงกำหนดเวลายื่นรายการนั่นเอง เมื่อปรากฏว่าเจ้าพนักงานประเมินของจำเลยประเมินภาษีการค้าดอกเบี๋ยค้างรับดังกล่าวเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2531 โดยประเมินเป็นภาษีการค้าสำหรับเดือนมกราคม 2527 ถึงเดือนธันวาคม 2528 จึงเป็นการประเมินหลังจากพ้นกำหนดเวลายื่นรายการการค้าสำหรับเดือนภาษีในปี พ.ศ. 2527 และ 2528 ไปแล้ว และเป็นการประเมินย้อนหลัง มิใช่ประเมินล่วงหน้าก่อนถึงกำหนดเวลายื่นรายการจึงเป็นการประเมินที่ขัดต่อมาตรา 18 ทวิ โดยชัดแจ้ง ที่ศาลภาษีอากรกลางวินิจฉัยว่าเมื่อโจทก์ยังมิได้รับดอกเบี๋ยกำหนดเวลายื่นรายการจึงยังไม่เกิดขึ้น การประเมินของเจ้าพนักงานประเมินจึงเป็นการประเมินก่อนถึงกำหนดเวลายื่นรายการนั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย อุทธรณ์ของโจทก์ฟังขึ้น สำหรับประเด็นข้ออื่นไม่จำเป็นต้องวินิจฉัย"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้เพิกถอนการประเมินของเจ้าพนักงานประเมินตามแบบ ภ.ศ.80 ที่ ต.1037/3/07332-07333 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2531 และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เลขที่ 189/2533/1 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2533 นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลภาษีอากรกลาง

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

วิธีการเสียหายตามประมวลรัษฎากรแบ่งได้ดังนี้ คือ 1. การเสียหายโดยการถูกหักภาษีไว้ ณ ที่จ่าย 2. การเสียหายโดยยื่นแบบแสดงรายการประเมินตนเอง 3. การเสียหายโดยเจ้าพนักงานประเมินทำการประเมินเรียกเก็บ 4. การเสียหายแทนตาม มาตรา 48 ทวิ และ 65 จัตวา แห่งประมวลรัษฎากร สำหรับการเสียหายโดยเจ้าพนักงานทำการประเมินเรียกเก็บนั้นกฎหมายให้อำนาจเจ้าพนักงานประเมินทำการเรียกเก็บได้ 2 ประการคือประเมินเรียกเก็บภาษีก่อนถึงกำหนดเวลายื่นรายการประการหนึ่ง และประเมินเรียกเก็บภาษีภายหลังกำหนดเวลายื่นรายการโดยประเมินจากแบบแสดงรายการที่ผู้เสียหายยื่นไว้หรือประเมินจากการตรวจสอบอีกประการหนึ่ง มาตรา 18 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากรให้อำนาจเจ้าพนักงานประเมินเรียกเก็บภาษีจากผู้ต้องเสียภาษีก่อนถึงกำหนดเวลายื่นรายการได้เฉพาะในกรณีจำเป็นเพื่อรักษาประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีอากรและภาษีที่ประเมินเรียกเก็บดังกล่าวให้ถือเป็นเครดิตของผู้ต้องเสียภาษีในการคำนวณภาษี บทบัญญัติมาตรา 18 ทวิ นี้ เป็นบททั่วไปซึ่งใช้ได้กับภาษีอากรประเมินทุกประเภท ทั้งภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภาษีเงินได้นิติบุคคลภาษีการค้า และภาษีมูลค่าเพิ่ม เมื่อผู้ต้องเสียภาษีได้รับแจ้งการประเมินแล้วต้องมาชำระภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน หากไม่พอใจจะอุทธรณ์การประเมินต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และศาลต่อไปก็ได้ โดย

ทั่วไปการประกอบการค้าที่มีใช้การค้าประเภทการค้า1. การขายของ การคำนวณรายรับเพื่อเสียภาษีการค้า ผู้ประกอบการค้าสามารถเลือกปฏิบัติทางบัญชีได้ เช่น เลือกใช้เกณฑ์เงินสด(CASHBASIS) หรือเกณฑ์สิทธิ (ACCRUALBASIS) หากเลือกใช้เกณฑ์เงินสด ก็หมายความว่า ความรับผิดชอบการค้าเกิดขึ้นต่อเมื่อได้รับรายรับนั้นมาจริง ๆ และเมื่อเลือกใช้วิธีทางบัญชีอย่างใดแล้วก็ต้องใช้วิธีนั้นตลอดไปคดีนี้ โจทก์ประกอบกิจการให้กู้ยืมเงินเป็นปกติธุระอันเป็นการประกอบกิจการเยี่ยงธนาคาร ซึ่งต้องนำรายรับจากดอกเบี้ยมาเสียภาษีการค้าตามประเภทการค้า 12. แห่งบัญชีอัตราภาษีการค้าและโจทก์เลือกใช้วิธีทางบัญชีเป็นเกณฑ์เงินสด ตามข้อเท็จจริงปรากฏว่า ตั้งแต่เดือนมกราคม 2527 ถึงเดือนธันวาคม 2528 โจทก์ไม่ได้รับชำระดอกเบี้ยและวันที่บัญชีเป็นดอกเบี้ยค้างรับไว้โดยไม่เสียภาษีการค้า เจ้าพนักงานประเมินของจำเลยได้เรียกตรวจสอบแล้วเห็นว่า โจทก์มีพฤติการณ์ปกปิดวิธีดำเนินการ จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 18 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร ทำการประเมินเรียกเก็บภาษีการค้าจากดอกเบี้ยค้างรับดังกล่าว โจทก์จึงมาฟ้องจำเลยเป็นคดีนี้ และศาลภาษีอากรกลางวินิจฉัยว่าเมื่อโจทก์ยังไม่ได้รับดอกเบี้ยกำหนดเวลายื่นรายการจึงยังไม่เกิดขึ้น การประเมินของเจ้าพนักงานประเมินจึงเป็นการประเมินก่อนถึงกำหนดเวลายื่นรายการตามมาตรา 18 ทวิแล้ว กรณีจึงมีประเด็นมาสู่ศาลฎีกาว่า "การประเมินภาษีการค้าโจทก์ดังกล่าวเป็นการประเมินก่อนถึงกำหนดเวลายื่นรายการหรือไม่"ซึ่งศาลฎีกาเห็นว่า การประเมินของโจทก์เป็นการประเมินย้อนหลังเพราะกำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการการค้าในเดือนใดของปี พ.ศ. 2527และ 2528 ถึงกำหนดภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป ไม่ว่าจะมียารับเกิดขึ้นหรือไม่ก็ตาม เมื่อเจ้าพนักงานประเมิน ประเมินภาษีการค้าดอกเบี้ยค้างรับเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2531 โดยประเมินเป็นภาษีการค้าสำหรับเดือนมกราคม 2527 ถึงเดือนธันวาคม 2528 จึงขัดต่อมาตรา 18 ทวิ แนวคำวินิจฉัยของศาลฎีกาดังกล่าวเป็นการตีความเรื่อง "ถึงกำหนดเวลายื่นรายการ" ตามมาตรา 18 ทวิ โดยตรงซึ่งยังไม่เคยมี

คำพิพากษากฎีกามาก่อน ทั้งเป็นคำพิพากษาที่น่าสนใจและน่าติดตามต่อไป เนื่องจาก
คำวินิจฉัยของศาลฎีกาส่งผลกระทบต่อการจัดเก็บภาษีอากรของรัฐโดยเฉพาะกรม
สรรพากรว่าจะมีขอบเขตในการจัดเก็บภาษีอากรโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 18 ทวิ
ได้กว้างขวางเพียงใด เกิดแก้วสรรค์.